

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 203 del 12/04/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 89 DEL 12/04/2023

OGGETTO:

"Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente".-
Liquidazione ASMEL Società Consortile arl fattura n° 0212/PA del 23 marzo 2023.

CUP: C82B18000110002 CIG: 94403127E7 IMP. CAP. 1018 - COD. 0904103

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visti e richiamati i seguenti atti:

- determinazione n° 181 del 02.05.2022 avente per oggetto: *"Attivazione dei servizi della Struttura stabile di supporto al RUP ASMEL Consortile S.C. a r.l. per la procedura di gara inerente i lavori di "Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromò, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente";*
- determinazione n° 480 del 17.10.2022 avente per oggetto: *"Gara d'appalto con Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 76 del 2020, interamente telematica con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, come previsto dall'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. Lavori di "Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente". Determina a contrarre";*
- determinazione n° 525 del 10.11.2022 avente per oggetto: *"Gara d'appalto con Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 76 del 2020, interamente telematica con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, come previsto dall'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. Lavori di "Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente". Approvazione Verbali di Gara - Aggiudicazione sotto condizione di efficacia";*
- determinazione n° 101 del 24.02.2023 avente per oggetto: *"Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente.- Avvenuta efficacia dell'aggiudicazione";*

Preso atto della fattura n° 0212/PA del 23 marzo 2023, emessa dalla ASMEL Società Consortile arl, con sede a Gallarate (VA) in via Carlo Cattaneo n° 9, di € 5.734,00 IVA inclusa relativa al corrispettivo dovuto per l'espletamento della gara dei lavori di *"Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente";*

Verificato che i servizi di cui sopra sono stati regolarmente effettuati e che, pertanto, occorre liquidare la somma dovuta;

Constatata la regolarità contributiva mediante il DURC online prot. n° INPS_35085408 con scadenza in data 11.07.2023;

Considerato che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n° 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge n° 217/2010;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Attesa l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della Legge

n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visti:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;
- la legge 7 Agosto 1990 n° 241;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento contabile;
- il Decreto legislativo n° 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n° 207/2010 per la parte ancora in vigore;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. **di liquidare** la fattura n° 0212/PA del 23 marzo 2023, emessa dalla ASMEL Società Consortile arl, con sede a Gallarate (VA) in via Carlo Cattaneo n° 9, di € 5.734,00 IVA inclusa relativa al corrispettivo dovuto per l'espletamento della gara dei lavori di *"Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente"*;
2. **di dare atto che** la spesa di che trattasi è garantita con il finanziamento meglio specificato in narrativa;
3. **di prendere atto che** il Responsabile del Procedimento è l'arch. Antonio Macaluso;
4. **di disporre che** ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136 *"tracciabilità dei flussi finanziari"* la liquidazione di che trattasi è, pena nullità del contratto, subordinata all'assunzione degli obblighi ed agli adempimenti integrali della citata normativa (art. 3);
5. **di attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
6. **di trasmettere** copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000;
7. **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;
8. **di trasmettere** la presente determinazione all'ufficio ragioneria, al fine dell'emissione del relativo mandato di pagamento;
9. **di dare atto che** il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. 1018 - Cod. 0904103 del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile

f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

